

TEILUNGSERKLÄRUNG

gemäß § 8 Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Objekt: Uferpromenade 3, 78464 Konstanz (Bodensee) — "Seeblick"

Notarielle Angaben

Beurkundender Notar:	Notar Dr. Bernhard Kuhn, Konstanz
Urkundenrolle:	UR-Nr. 88/2022 K
Datum der Beurkundung:	14.03.2022

Aufteilung des Gebäudes

Das Gebäude ist in 8 Wohnungseigentumseinheiten aufgeteilt.

Miteigentumsanteil und Sondereigentum

Miteigentumsanteil dieser Einheit: 128/1020

Die Wohnung im 2. OG (Einheit Nr. 4) nebst Terrasse, Kellerabteil Nr. 4 und Tiefgaragenstellplatz Nr. 4.

Gemeinschaftseigentum

Zum Gemeinschaftseigentum gehören Treppenhaus, Fahrstuhl, Dach mit Photovoltaikanlage, Fassade und die zentrale Erdwärmepumpenanlage.

Kostenverteilerschlüssel

Die Kosten werden nach dem Verhältnis der Miteigentumsanteile umgelegt; die durch die Photovoltaikanlage erzeugten Erträge werden anteilig gutgeschrieben.

Sondernutzungsrechte

Der Eigentümer der Einheit Nr. 4 hat ein Sondernutzungsrecht an der Terrassenfläche von ca. 30 m².

Stimmrecht

Das Stimmrecht richtet sich nach dem Verhältnis der Miteigentumsanteile (Wertprinzip).

Bauliche Veränderungen

Bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum bedürfen gemäß § 20 WEG eines Beschlusses der Eigentümerversammlung. Da das Gebäude dem KfW-Effizienzhaus-40-Standard entspricht, bedürfen Eingriffe in die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dämmung) sowie an der Photovoltaikanlage und der Erdwärmepumpe zusätzlich der Zustimmung der Eigentümerversammlung und eines Nachweises, dass der energetische Standard des Gebäudes dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Instandhaltung und Instandsetzung

Jeder Eigentümer ist verpflichtet, sein Sondereigentum so instand zu halten, dass anderen Eigentümern kein Nachteil entsteht. Die Instandhaltung und Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums, insbesondere der Erdwärmepumpenanlage und der Photovoltaikanlage, obliegt gemeinschaftlich allen Wohnungseigentümern. Die laufende Wartung dieser Anlagen erfolgt im Rahmen der Herstellergarantie durch eine von der Verwaltung beauftragte Fachfirma.

Verwalter

Die Wohnungseigentümergeinschaft wird durch einen von der Eigentümerversammlung bestellten Verwalter vertreten (zum Zeitpunkt der Beurkundung: Zimmermann Hausverwaltung). Der Verwalter ist insbesondere zuständig für die Aufstellung des Wirtschaftsplans, die Erstellung der Jahresabrechnung, die Einberufung und Durchführung der Eigentümerversammlungen sowie die Umsetzung der gefassten Beschlüsse.

Tierhaltung

Die Haltung von Haustieren im üblichen Umfang ist zulässig, sofern hierdurch keine Beeinträchtigung anderer Eigentümer oder Bewohner entsteht. Auf der Uferpromenade und den gemeinschaftlichen Außenanlagen besteht Leinenpflicht für Hunde. Die Haltung gefährlicher Tiere bedarf der vorherigen Zustimmung der Verwaltung.

Schlussbestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieser Teilungserklärung unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Änderungen dieser Teilungserklärung bedürfen der notariellen Form sowie grundsätzlich der Zustimmung aller betroffenen Wohnungseigentümer. Die Kosten dieser Urkunde sowie ihres Vollzugs trägt der jeweilige Ersterwerber der betreffenden Einheit.

Diese Teilungserklärung regelt gemäß § 8 WEG die Aufteilung des Grundstücks in Wohnungseigentum. Änderungen bedürfen der notariellen Form und der Zustimmung der Wohnungseigentümer im gesetzlich vorgesehenen Umfang.